MINISTERIO DE SALUD

No. 019 -2025-SA

REPUBLICA DEL PERU

Decreto Supremo

DECRETO SUPREMO QUE APRUEBA LA SECCIÓN PRIMERA DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL MINISTERIO DE SALUD

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 4 de la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, establece que el proceso de modernización de la gestión del Estado tiene como finalidad fundamental la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos; con el objetivo de alcanzar un Estado, entre otros, al servicio de la ciudadanía y transparente en su gestión;

Que, al respecto, el artículo 25 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, precisa que el Ministro de Estado, con arreglo a la Constitución Política del Perú, es el responsable político de la conducción de un sector o sectores del Poder Ejecutivo, así como orienta, formula, dirige, coordina, determina, ejecuta, supervisa y evalúa las políticas nacionales y sectoriales a su cargo; asimismo, asume la responsabilidad inherente a dicha gestión en el marco de la política general del gobierno;

Que, en ese contexto, el artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1161, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, señala que la indicada entidad es competente en: 1) Salud de las personas; 2) Aseguramiento en salud; 3) Epidemias y emergencias sanitarias; 4) Salud ambiental e inocuidad alimentaria; 5) Inteligencia sanitaria; 6) Productos farmacéuticos y sanitarios, dispositivos médicos y establecimientos farmacéuticos; 7) Recursos humanos en salud; 8) Infraestructura y equipamiento en salud; y, 9) Investigación y tecnologías en salud;

Que, el numeral 4 del artículo 24 de la referida Ley N° 29158, prescribe que el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) establece la estructura orgánica de los Ministerios y las funciones y atribuciones de sus órganos, el cual se aprueba mediante decreto supremo, con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

Que, el artículo 1 de los Lineamientos de Organización del Estado, aprobados por Decreto Supremo N° 054-2018-PCM, precisa que el objeto de la norma es regular los principios, criterios y reglas que definen el diseño, estructura, organización y funcionamiento de las entidades del Estado, con la finalidad que éstas, conforme a su tipo, competencia y funciones, se organicen de la mejor manera a fin de responder a las necesidades públicas, en beneficio de la ciudadanía;

Que, el artículo 43 de los Lineamientos de Organización del Estado establece que el ROF es el documento técnico normativo de gestión organizacional que formaliza la estructura orgánica de la entidad y contiene las competencias y funciones generales de la entidad, las funciones específicas de sus unidades de organización, así como sus relaciones de dependencia;

Que, el artículo 44 de los indicados Lineamientos de Organización del Estado, prescribe que la Sección Primera del ROF está compuesta por tres títulos: a) Título I. Disposiciones Generales; b) Título II. Órganos del primer nivel organizacional; y, c) Título III. Órganos del segundo nivel organizacional;

Que, asimismo, el numeral 45.1 del artículo 45 de los Lineamientos de Organización del Estado, señala que el ROF de las entidades del Poder Ejecutivo se aprueba por Decreto Supremo y se estructura de acuerdo a lo dispuesto en la sección primera del artículo 44 de los citados Lineamientos;

Que, la Única Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 131-2018-PCM, Decreto Supremo que modifica los Lineamientos de Organización del Estado aprobados mediante el Decreto Supremo Nº 054-2018-PCM, establece que, a partir de la vigencia del dicho dispositivo legal, el tránsito de adecuación a los Lineamientos de Organización del Estado se inicia cuando el Ministerio u organismo público del Poder Ejecutivo propone la modificación de su Reglamento de Organización y Funciones vigente; asimismo, precisa que, para efectos del trámite de su aprobación, se presenta a la Secretaría de Gestión Pública la propuesta del ROF;

Que, en virtud a lo antes referido, resulta necesario aprobar la Sección Primera del ROF del Ministerio de Salud, con la finalidad de adecuar su organización, estructura orgánica y funciones a los Lineamientos de Organización del Estado;

Que, el literal e) del numeral 41.1 del artículo 41 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1565, Decreto Legislativo que aprueba la Ley General de Mejora de la Calidad Regulatoria aprobado por Decreto Supremo N° 023-2025-PCM, establece que no se encuentran comprendidos en el Análisis de Impacto Regulatorio Ex Ante las normativas de organización, reorganización, fusión de entidades o mecanismos de reforma del Estado (como proyectos de normas con rango de ley o reglamentos de organización y funciones, fusiones de entidades públicas, creación de programas o proyectos, entre otros), manuales de operaciones de programas y proyectos, y demás normas de organización, las cuales se regulan por las normas de la materia;

Con la opinión favorable de la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros;

De conformidad, con el inciso 8) del artículo 118 de la Constitución Política del Perú; la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado; el Decreto Legislativo N° 1161, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud; y, los Lineamientos de Organización del Estado, aprobados por el Decreto Supremo N° 054-2018-PCM;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

DECRETA:

Artículo 1.- Aprobación de la Sección Primera del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud

Se aprueba la Sección Primera del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, la misma que consta de tres (3) títulos y setenta y uno (71) artículos, que forma parte integrante del presente Decreto Supremo.

REPUBLICA DEL PERU

Decreto Supremo

Artículo 2.- Financiamiento

La implementación de lo dispuesto en el presente Decreto Supremo se financia con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Salud, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Artículo 3.- Publicación

El presente Decreto Supremo y la Sección Primera del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, aprobada mediante el artículo 1, son publicados en la Plataforma Digital Única del Estado Peruano para Orientación al Ciudadano (www.gob.pe) y en la sede digital del Ministerio de Salud (www.gob.pe/minsa), el mismo día de la publicación del presente Decreto Supremo en el diario oficial El Peruano.

Artículo 4.- Refrendo

El presente Decreto Supremo es refrendado por el Ministro de Salud.

MINISTERIO DE SALUD OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA J. DEDIOS

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera.- Vigencia

El presente Decreto Supremo entra en vigencia al día siguiente de publicada la Resolución Ministerial que aprueba la Sección Segunda del Reglamento de Organización y Funciones Ministerio de Salud, con excepción de la Segunda Disposición Complementaria Final, que entra en vigencia al día siguiente de la publicación de la presente norma.

MINISTERIO DE SALUD OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL M. MARAVI

Segunda.- Aprobación de la Sección Segunda del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud

La Sección Segunda del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, se aprueba mediante Resolución Ministerial, en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles contados desde el día siguiente de la publicación del presente Decreto Supremo en el diario oficial El Peruano.

Tercera.- Consolidación del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones

El Ministerio de Salud, en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación de la Sección Segunda del Reglamento de Organización y Funciones, consolida el Texto Integrado que contiene las Secciones Primera y Segunda del referido reglamento, a través de una Resolución Ministerial.

Cuarta.- Adecuación de Instrumentos de Gestión y la emisión de dispositivos normativos

El Ministerio de Salud en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles, contados desde el día siguiente de la publicación de la Sección Segunda del referido Reglamento de Organización y Funciones, adecúa sus instrumentos de gestión y emite los dispositivos normativos que resulten necesarios para su implementación, considerando el marco jurídico vigente.

Asimismo, durante el periodo de adecuación de los instrumentos de gestión en materia de recursos humanos a la nueva estructura orgánica establecida en el Reglamento de Organización y Funciones, la Secretaría General queda facultada para realizar el encargo de las funciones de las unidades de organización del Reglamento de Organización y Funciones aprobado, según resulte necesario.

Quinta.- Mención a Unidades de Organización

Para todo efecto, la mención a los órganos y unidades orgánicas del Ministerio de Salud, que se efectúe en cualquier disposición o documento de gestión y normativo, se entiende referida a la nueva estructura orgánica y nomenclatura aprobada en la Sección Primera y Sección Segunda del Reglamento de Organización y Funciones, en lo que corresponda, considerando las funciones asignadas a cada unidad de organización.

Sexta.- Establecimientos de salud que constituyen órganos desconcentrados del Ministerio de Salud

El Ministerio de Salud, mediante Resolución Ministerial, crea los órganos desconcentrados necesarios para la ejecución de las prestaciones sanitarias en Lima Metropolitana y de alcance nacional, previa opinión favorable de la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA

Única.- Vigencia de cargos

Las denominaciones de los cargos continúan vigentes hasta la aprobación de los nuevos instrumentos de gestión en materia de recursos humanos del Ministerio de Salud.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA

Única.- Derogación

Derogar el Decreto Supremo N° 008-2017-SA, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintinueve días del mes de octubre del año dos mil veinticinco.

JOSÉ ENRIQUE JERÍ ORÉ
Presidente de la República

LUIS NAPOLEÓN QUIROZ AVILÉS
Ministro de Salud